

Hausverwalter wechseln in fünf Schritten

Eine Anleitung für Eigentümer

Herausgegeben von der Proimma GmbH, Rostock

Stand Mai 2026

Vorwort des Inhabers

Ein Verwalterwechsel ist keine alltägliche Entscheidung. Er greift in das ein, was viele Eigentümer als ruhigen Hintergrund ihres Lebens behandelt haben: die laufende Bewirtschaftung eines Mehrfamilienhauses. Wenn Sie diese Anleitung in der Hand halten, gibt es einen konkreten Anlass. Vielleicht ist Ihre bisherige Verwaltung nicht mehr erreichbar, vielleicht waren die Abrechnungen über Jahre unklar, vielleicht steht ein Generationenwechsel an oder eine Erbengemeinschaft hat sich neu sortiert. Der Anlass ist Ihrer; das Vorgehen ist sich ähnlich.

Mein Name ist André Dieckmann. Ich bin Inhaber und Geschäftsführer der Proimma GmbH in Rostock. Hinter dieser Anleitung stehen mehr als zwanzig Jahre Tätigkeit in der Immobilienwirtschaft, mit Stationen als Immobilienkaufmann, als Asset Manager für einen dänischen Fonds, beim Mitaufbau einer Hausverwaltung und in mehrjähriger Tätigkeit als Hausverwalter und Bewirtschafter in Anstellung. Diese Erfahrung steht heute unter eigener Verantwortung und unter dem eigenen Namen Proimma. Eigene Beratungsklienten unter Proimma habe ich aktuell nicht; was in dieser Anleitung steht, ist deshalb nicht aus erfundenen Beratungs-Beispielen konstruiert, sondern entlang der Mechanik formuliert, die einem Verwalterwechsel in der Praxis der Hausverwaltung zugrunde liegt.

Die Anleitung führt Sie in fünf Schritten durch den Verwalterwechsel: Bestandsaufnahme, Auswahl der neuen Verwaltung, Kündigung der alten Verwaltung, Bestandsübergabe, Mieter-Information und erste Abrechnung. Jeder Schritt ist so aufgebaut, dass Sie die wichtigsten Fragen zum Abhaken vor sich haben, die typischen Stolperfallen kennen und einen realistischen Zeitrahmen mit einer nutzbaren Vorlage bekommen. Die Anleitung soll Ihnen die Entscheidung einfacher machen; sie soll Ihnen die Entscheidung nicht abnehmen.

Was die Anleitung nicht leistet. Sie ist allgemeine Information und ersetzt keine individuelle Rechtsberatung. Mietrecht, Gesellschaftsrecht, Datenschutzrecht und das angrenzende Steuerrecht haben Feinheiten, die in einer Anleitung dieser Form nicht erschöpfend abgebildet werden können; die zentralen rechtlichen Anker sind in den fünf Schritten genannt, damit Sie die Linien kennen, an denen entlang Sie mit einem Anwalt oder einem Steuerberater arbeiten können. Bei Erbengemeinschaften, größeren Konflikten mit der bestehenden Verwaltung oder besonderen Vertretungs-Konstellationen empfiehlt sich frühzeitige

anwaltliche Begleitung. Stand der rechtlichen Aussagen ist Mai 2026; spätere Reformen oder geänderte Rechtsprechung können die rechtliche Einordnung im Einzelfall verschieben. Wenn Sie unsicher sind, ob Ihr Fall noch innerhalb der Anleitung liegt oder schon in den Bereich individueller Beratung gehört, ist die Frage „brauche ich rechtliche Begleitung“ selbst eine Stolperfalle: im Zweifel ja.

Wenn Sie nach der Lektüre mit uns sprechen wollen, finden Sie am Ende der Anleitung den Verweis auf ein unverbindliches Erstgespräch. Wenn Sie nach der Lektüre mit einer anderen Verwaltung sprechen, hat die Anleitung Ihnen trotzdem geholfen. Beides ist in Ordnung.

01. Bestandsaufnahme: Welche Substanz, welche Verträge, welche Fristen?

Worum es geht:

Eine Bestandsaufnahme klingt nach Pflichtübung, ist aber das Fundament für alles, was danach kommt. Bevor Sie eine neue Hausverwaltung auswählen, kündigen oder einen Übergabe-Stichtag vereinbaren, müssen Sie wissen, in welchem Zustand Ihr Objekt heute ist und welche Vertragslage Sie zur Verfügung haben. Wer diesen Schritt überspringt, beauftragt eine neue Verwaltung in Unkenntnis der eigenen Lage und übergibt ihr stillschweigend die Aufgabe, in Ordnung zu bringen, was Sie als Eigentümer nicht beschrieben haben. Genau das verhindert die Bestandsaufnahme.

Warum Sie das tun:

Sie verschaffen sich die Datenlage, von der jeder folgende Schritt abhängt. Mit dieser Datenlage werden Sie im Erstgespräch mit potenziellen Verwaltern konkret, statt allgemein zu bleiben, und Sie verhindern Überraschungen während der Übergabe. Außerdem klären Sie früh die Kündigungsfrist Ihres bestehenden Vertrags, damit der spätere Wechsel-Stichtag realistisch geplant werden kann und keine Versorgungslücke entsteht.

Was Sie im ersten Schritt konkret tun:

Eine ordentliche Bestandsaufnahme deckt zwei Stränge ab. Den Substanz-Strang, also was am Gebäude und an seinem Betrieb feststellbar ist, und den Vertrags-Strang, also was schriftlich vereinbart oder dokumentiert vorliegt. Beide Stränge sind gleich wichtig.

Im Substanz-Strang prüfen Sie, in welchem Zustand das Gebäude und seine technischen Anlagen sind. Welches Baujahr, welcher Sanierungsstand, welche bekannten Schwachstellen, welche letzten größeren Maßnahmen, welche akut anstehenden Reparaturen. Heizung, Aufzug, Dach, Fassade, Treppenhaus, Keller, Trinkwasser-Installation, elektrische Anlagen, Brandschutz. Aus mehr als zwanzig Jahren Tätigkeit in der Immobilienwirtschaft ist bekannt, dass viele unangenehme Überraschungen nach einem Verwalterwechsel nicht aus offenen Mietkonten kommen, sondern aus liegen gebliebenen Wartungen, abgelaufenen Prüfintervallen und vergessenen Sicherheitsabnahmen.

Im Vertrags-Strang sammeln Sie die Mietverträge mit allen Nachträgen, Staffel- oder Indexvereinbarungen, Sonderabreden für Stellplätze, Garagen oder Gewerbeflächen, dazu Wartungsverträge, Versicherungspolice, den Energieausweis, die Schlüsselzuordnung, die Kautionsstände. Was nicht greifbar ist, notieren Sie als Lücke. In der Praxis der Hausverwaltung zeigt sich häufig, dass nicht alle Unterlagen beim Eigentümer liegen; ein Teil ist bei der bisherigen Verwaltung, ein Teil im Bauakten-Ordner, ein Teil verschollen. Die Bestandsaufnahme klärt deshalb nicht nur, was vorhanden ist, sondern auch, was beschafft werden muss. Der Anspruch auf vollständige Auskunft und Herausgabe dieser Unterlagen ergibt sich aus § 666 BGB als gesetzliche Pflicht des Beauftragten gegenüber dem Auftraggeber.

Ein Punkt verdient besondere Aufmerksamkeit. Ihr bestehender Verwaltervertrag enthält eine Kündigungsfrist und einen Kündigungstermin. Beides lesen Sie in dieser Phase wörtlich nach und tragen es in Ihre Notizen ein. Üblich sind drei Monate zum Quartalsende oder drei Monate zum Jahresende, üblich sind aber auch ältere Verträge mit längeren Fristen oder unklaren Formulierungen. Diese beiden Daten bestimmen den frühestmöglichen Wechsel-Stichtag, und der frühestmögliche Wechsel-Stichtag bestimmt, wann eine neue Verwaltung realistisch übernehmen kann. Ohne diese Information geht die anschließende Auswahl ins Leere.

Schließlich machen Sie sich klar, in welcher Eigentümer-Konstellation Sie überhaupt entscheiden. Alleineigentum, Erbengemeinschaft, Objektgesellschaft, GmbH oder eine andere Form. Bei mehreren Beteiligten klären Sie früh, wer entscheidungsberechtigt ist und in welcher Form Beschlüsse gefasst werden müssen. Das verhindert den späteren Fall, dass eine Auswahl getroffen ist und am Ende ein Mit-Eigentümer die Beauftragung blockiert.

Fragen für Ihre Bestandsaufnahme:

1. Welches Baujahr hat das Objekt, welcher Sanierungsstand liegt heute vor?
2. Welche größeren Maßnahmen wurden in den letzten zehn Jahren durchgeführt, welche stehen in den nächsten zwölf Monaten an?
3. Welche Wartungs- und Prüfintervalle laufen auf welche Anlagen (Heizung, Aufzug, Brandschutz, Trinkwasser, elektrische Anlagen)?
4. Welche Mietverträge bestehen, mit welchen Nachträgen und welchen Staffel- oder Indexvereinbarungen?
5. Wie hoch sind die Mietrückstände insgesamt zum heutigen Tag, gibt es laufende Mahnverfahren oder Räumungsklagen?
6. Welche Mietkautionen sind hinterlegt, auf welchem Konto, in welcher Höhe je Mieter, mit welchem Verzinsungsstand?
7. Welche Versicherungen bestehen für das Objekt, welche Police-Nummern, welche Erneuerungstermine?
8. Welche Wartungs- und Versorgerverträge laufen, mit welchen Laufzeiten und welchen Kündigungsfristen?

9. Wann ist die letzte Betriebskostenabrechnung erstellt worden, gibt es noch nicht gestellte oder strittige Abrechnungen aus den Vorjahren?
10. Welche Kündigungsfrist und welcher Kündigungstermin gelten in Ihrem bestehenden Verwaltervertrag wörtlich?
11. Welcher frühestmögliche Wechsel-Stichtag ergibt sich daraus für eine neue Verwaltung?
12. Wer ist in Ihrer Eigentümer-Konstellation entscheidungsberechtigt, in welcher Form werden Beschlüsse gefasst?
13. Wie ist die Kommunikations-Qualität mit Ihrer bestehenden Verwaltung? Gibt es offene Streitfragen, schwerwiegende Versäumnisse oder gerichtliche Verfahren?

Typische Stolperfallen:

1. Bestandsaufnahme nur auf Basis der Unterlagen, ohne Begehung des Objekts. Was im Akten-Ordner gut aussieht, sieht am Objekt mitunter anders aus. Ohne eigene Inaugenscheinnahme bleibt der Substanz-Strang unvollständig.
2. Kündigungsfrist nur überflogen, nicht wörtlich gelesen. Verwaltungsverträge enthalten gelegentlich automatische Verlängerungsklauseln, die ein Versäumen der Frist mit zwölf weiteren Monaten Bindung beantworten. Wer das übersieht, hängt unfreiwillig ein weiteres Jahr im alten Vertrag.
3. Mietkautionen ohne separate Aufstellung. Die Höhe der Kautio pro Mieter, das verwahrende Konto, der Verzinsungsstand und die zugehörigen Kontoauszüge sind keine Nebenfrage, sondern treuhänderische Pflichten. Ohne diese Aufstellung kann später keine saubere Übergabe der Kautioen erfolgen.
4. Eigentümer-Konstellation als Selbstverständlichkeit behandelt. Bei Erbengemeinschaften, gemeinschaftlichem Eigentum oder Objektgesellschaften ist die Beschlussfähigkeit nicht selbstverständlich, sondern wird aus dem Gesellschaftsvertrag oder aus Erbschein und gegebenenfalls Teilungsanordnung abgeleitet.
5. Mündliche Auskunft statt Belegen. Wenn die bestehende Verwaltung mündlich Auskunft zu Mietständen, offenen Posten oder Wartungsterminen gibt, ist das zwar schnell, aber nicht prüfbar. Belegbare Auskünfte (Kontoauszüge, Wartungsprotokolle, Prüfberichte) sind die einzige tragfähige Grundlage für die nächsten Schritte.

Zeitrahen und Unterlagen-Liste:

Erfahrungsgemäß zieht sich eine ordentliche Bestandsaufnahme über zwei bis vier Wochen, je nach Größe des Objekts und Mitwirkung der bestehenden Verwaltung. Wer den Zeitraum kürzer ansetzt, läuft Gefahr, später in der Übergabe Daten nachholen zu müssen, die er beim ersten Hinsehen gehabt hätte.

Die folgende Unterlagen-Liste dient als Sammel-Vorlage. Hakenförmig abgearbeitet, ergibt sie die Datenmappe, mit der Sie in den nächsten Schritt gehen.

1. Mietverträge mit allen Nachträgen

2. Aktuelle Mieterliste mit Mietspiegel-Zuordnung und Kautionshöhe
3. Letzte zwei bis drei Betriebskostenabrechnungen
4. Bestehender Verwaltervertrag und die zugehörige Vollmacht
5. Wartungsverträge (Heizung, Aufzug, Schornsteinfeger, Trinkwasser, Brandschutz, Müllentsorgung)
6. Versicherungspolicen (Gebäude, Haftpflicht, gegebenenfalls Mietausfall)
7. Energieausweis
8. Bau- und Grundrisspläne, Lagepläne, Aufzugsabnahmen, Brandschutzgutachten, Prüfprotokolle der elektrischen Anlagen
9. Schlüsselliste mit Zuordnung zu Wohnungen, Kellern, Hausmeisterräumen, Technikräumen
10. Kontoauszüge der Mietkonten und Kautionskonten der letzten sechs Monate
11. Liste offener Posten zum heutigen Stichtag, getrennt nach Mietern und Dienstleistern
12. Eigentumsnachweis (aktueller Grundbuchauszug oder Kaufvertrag)

02. Auswahl der neuen Verwaltung: Wer erfüllt den Mindeststandard, wer passt zu Ihrem Objekt?

Worum es geht:

Die Auswahl ist der entscheidende Schritt nach der Bestandsaufnahme und vor der Kündigung. Wer die Auswahl vor die Kündigung stellt, behält die Wahl und arbeitet ohne Zeitdruck. Wer den Nachfolger bereits kennt, kann später die Kündigung mit einem konkreten Wechsel-Stichtag versehen, statt auf Verdacht zu kündigen und dann unter Druck nach einer Lösung zu suchen. Die Auswahl ist deshalb der Schritt, der mit darüber entscheidet, wie die nächsten Jahre Verwaltungsbeziehung verlaufen.

Warum Sie das tun:

Sie verschaffen sich eine fundierte Entscheidung auf Basis von zwei oder drei vergleichbaren Angeboten und prüfen, ob der Anbieter den rechtlichen Mindeststandard erfüllt. Sie sichern, dass die Mechanik der späteren Übergabe vom Anbieter ausdrücklich beschrieben wird, statt erst im Streitfall sichtbar zu werden. Außerdem behalten Sie Verhandlungs-Spielraum, weil Sie mit dem alten Vertrag noch in der Hand verhandeln, nicht erst aus der Notlage heraus.

Was Sie im zweiten Schritt konkret tun:

Die Auswahl deckt drei Strecken ab. Den rechtlichen Mindeststandard, die Mechanik der Tätigkeit und die Vertragslogik des konkreten Angebots.

Der rechtliche Mindeststandard ist nicht verhandelbar. Eine Verwaltung, die Ihre Wohnimmobilie betreut, benötigt die gewerberechtliche Erlaubnis nach § 34c Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 GewO. Diese Erlaubnis wird durch die zuständige Gewerbeaufsicht erteilt; eine Vorlage des Bescheids im Original oder als beglaubigte Kopie ist im Erstgespräch eine angemessene Frage. Zusätzlich besteht für Wohnimmobilienverwalter die Pflicht zur Vermögensschadenhaftpflichtversicherung nach § 15 MaBV mit einer gesetzlichen Mindestdeckung von 500.000 Euro je Versicherungsfall und einer Million Euro pro Jahr. Auch der Versicherungsnachweis darf gefragt und vorgelegt werden. Wer einen dieser Nachweise zögernd oder gar nicht vorlegt, hat ein erstes Vertrauensproblem.

Die Mechanik der Tätigkeit prüfen Sie an sechs Punkten. Erstens die Erreichbarkeit. Wer geht ans Telefon, in welchen Zeiten, in welchem Rahmen kommt eine erste Rückmeldung auf eine Anfrage, wie ist die Notfall-Erreichbarkeit für Ihre Mieter geregelt. Zweitens der direkte Ansprechpartner. Sprechen Sie mit dem, der entscheidet, oder mit einer Sachbearbeiter-Schicht, die im Konflikt erst nach oben weiterleiten muss. Drittens die eingesetzte Verwaltungssoftware mit Eigentümer- und Mieterportal. Welche Inhalte sehen Sie als Eigentümer dort, in welchem Rhythmus werden die Daten gepflegt, wie werden Mietverträge und Belege abgelegt. Viertens das Reporting. In welchem Rhythmus erhalten Sie Berichte, was steht darin, in welchem Detailgrad. Fünftens der Übergabe-Plan. Wer fordert die Unterlagen bei der alten Verwaltung an, wer informiert die Mieter, wer prüft die Datenlage zum Stichtag. Sechstens die saubere Trennung zwischen Eigentümer- und Mieter-Erreichbarkeit. Aus mehr als zwanzig Jahren Tätigkeit in der Immobilienwirtschaft ist bekannt, dass eine vermischte Hotline beide Seiten benachteiligt: Eigentümer-Themen gehen in der Mieter-Hotline unter, Mieter-Notfälle blockieren die Eigentümer-Beratung.

Die Vertragslogik des konkreten Angebots steht ebenfalls auf einem Prüfstand. Vier Punkte verdienen besondere Aufmerksamkeit: die vereinbarte Laufzeit, die Kündigungsfrist und der Kündigungstermin, der genaue Leistungsumfang in der Grundvergütung mit ausdrücklicher Liste der Sonderleistungen und die Regelung der Vergütung bei Mieterwechsel, die in Verwalterverträgen üblicherweise separat vereinbart ist. In der Praxis der Hausverwaltung zeigt sich häufig, dass die Sonderleistungs-Liste der heimliche Streitpunkt ist: was im Vertrag nicht ausdrücklich genannt ist, wird später zwischen Pauschal-Erwartung des Eigentümers und Aufwands-Erwartung des Verwalters strittig. Eine seriöse Verwaltung legt Ihnen den Vertragstext vor, ohne dass Sie ihn herauspressen müssen, und erklärt jeden Punkt auf Nachfrage.

Beim Erstgespräch zeigen Sie nur, was zur Beurteilung des Anbieters nötig ist (Größe und Lage des Objekts, Anzahl der Wohneinheiten, Vertragslogik des bisherigen Verwalters). Personenbezogene Mieterdaten wie Namen, vollständige Mietverträge und Kontoauszüge gehen erst nach Vertragsabschluss an die ausgewählte neue Verwaltung. Vor Vertragsabschluss fehlt die datenschutzrechtliche Rechtsgrundlage für die Weitergabe.

Holen Sie zwei oder drei vergleichbare Angebote ein. Bei vergleichbarer fachlicher Eignung gewinnt am Ende der Anbieter, mit dem Sie im Konfliktfall am ehesten ins Gespräch kommen, nicht der mit der niedrigsten Vergütung. Eine Auswahl nach Preis allein verlagert die Kosten in spätere Streitfragen.

Fragen für die Auswahl:

1. Liegt die gewerberechtliche Erlaubnis nach § 34c Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 GewO vor und wird der Bescheid im Erstgespräch zügig vorgelegt?

2. Liegt die Vermögensschadenhaftpflichtversicherung nach § 15 MaBV mit der gesetzlichen Mindestdeckung vor und wird der Versicherungsnachweis vorgelegt?
3. Wer ist Ihr persönlicher Ansprechpartner, wer geht ans Telefon, wer entscheidet im Konfliktfall?
4. Welche Reaktionszeit auf Eigentümer-Anfragen wird zugesagt, wie ist die Notfall-Erreichbarkeit für Mieter geregelt?
5. Wie ist die Trennung zwischen Eigentümer- und Mieter-Erreichbarkeit organisiert?
6. Welche Verwaltungssoftware kommt zum Einsatz, was sehen Sie im Eigentümer-Portal, in welchem Rhythmus werden die Daten gepflegt?
7. In welchem Rhythmus erhalten Sie Berichte, was steht darin, in welchem Detailgrad?
8. Wie sieht der Übergabe-Plan aus, wer fordert die Unterlagen bei der alten Verwaltung an, wer informiert die Mieter, wer prüft die Datenlage?
9. Welche Laufzeit, welche Kündigungsfrist und welcher Kündigungstermin sind im Verwaltervertrag vorgesehen?
10. Was ist ausdrücklich in der Grundvergütung enthalten, welche Leistungen werden separat berechnet (Mieterwechsel-Übergaben, Begleitung größerer Instandsetzungen, Sonderabrechnungen außerhalb des Jahresrhythmus)?
11. Wie ist die Vergütung bei Mieterwechsel geregelt, mit welchem Aufwands-Maßstab und welcher Begleitung?
12. Wie ist die Mandantenstruktur aufgebaut, ist der Anbieter auf Mietenverwaltung spezialisiert oder breit über mehrere Felder aufgestellt?
13. Welcher persönliche Eindruck bleibt nach dem Gespräch?

Typische Stolperfallen:

1. Anbieter, der die § 34c-Erlaubnis oder den Versicherungsnachweis nicht zügig vorlegt. Die beiden Nachweise sind keine Kür, sondern die formale Pflicht-Eintrittskarte für jede Wohnimmobilienverwaltung. Wer hier zögert oder ausweicht, hat häufig einen Grund.
2. Erstgespräch, das sich um die Mechanik der Übergabe herumdrückt und sofort über die Vergütung sprechen will. Wer die Übergabe als Nebenfrage behandelt, behandelt sie auch später als Nebenfrage. Genau dort entstehen die Datenlücken, die Sie über Jahre tragen.
3. Vertragsentwurf ohne klare Sonderleistungs-Liste. Eine Verwaltervergütung ohne ausdrückliche Auflistung dessen, was darin enthalten ist und was als Sonderleistung berechnet wird, ist ein Streitpunkt mit Ansage.
4. Marketing-Versprechen ohne konkreten Vertragsanhang. Wenn ein Angebot mehr verspricht, als der Vertrag später trägt, gilt am Ende der Vertrag.
5. Auswahl allein nach dem niedrigsten Preis. Eine Mietenverwaltung mit deutlich niedrigerer Vergütung als der Marktdurchschnitt deckt entweder ihre Leistungen nicht voll ab oder kalkuliert mit hohem Volumen, das den persönlichen Eigentümer-Kontakt verflacht. Beide Wege rächen sich operativ.

Zeitraahmen und Vergleichs-Tabelle:

Erfahrungsgemäß zieht sich die Auswahl über zwei bis vier Wochen. Ein Erstgespräch dauert je nach Anbieter etwa 30 bis 45 Minuten. Danach folgt die Vertragsanalyse, der Vergleich der Angebote und die Entscheidung. Wer drei Erstgespräche in einer einzigen Woche hintereinander legt, vermischt die Eindrücke; eine Spreizung über zwei oder drei Wochen schärft den Vergleich.

Die folgende Vergleichs-Tabelle dient als Vorlage. Tragen Sie pro Anbieter ein, was im Erstgespräch zu jedem Prüfkriterium konkret gesagt wurde, und vergleichen Sie anschließend Spalte für Spalte.

Prüfkriterium	Anbieter A	Anbieter B	Anbieter C
§ 34c-Erlaubnis vorgelegt			
Versicherungsnachweis § 15 MaBV			
Persönlicher Ansprechpartner			
Reaktionszeit auf Anfragen			
Verwaltungssoftware und Eigentümer-Portal			
Reporting-Rhythmus und Detailgrad			
Übergabe-Plan beschrieben			
Trennung Eigentümer- und Mieter-Erreichbarkeit			
Vertragslaufzeit			
Kündigungsfrist und Kündigungstermin			
Sonderleistungs-Liste vollständig			
Vergütung bei Mieterwechsel			
Mandantenstruktur und Spezialisierung			
Persönlicher Eindruck im Gespräch			

03. Kündigung der alten Verwaltung: Form, Frist und Herausgabeforderung

Worum es geht:

Mit der Kündigung schließen Sie das Vertragsverhältnis zur bisherigen Verwaltung zu einem konkreten Stichtag ab. Voraussetzung ist, dass Sie aus Schritt 1 die Kündigungsfrist und den Kündigungstermin Ihres bestehenden Vertrags kennen und aus Schritt 2 wissen, wer Ihre neue Verwaltung wird. Eine professionelle Kündigung formuliert das Ende klar, hält die Form, fordert die Übergabe an und beugt späterer Blockade vor. Sie ist deshalb mehr als ein einfacher Brief; sie ist die formale Brücke zwischen dem alten und dem neuen Vertragsverhältnis.

Warum Sie das tun:

Sie setzen einen verbindlichen Endzeitpunkt für die alte Verwaltung und damit einen verbindlichen Beginn für die neue. Sie bringen die alte Verwaltung in die rechtliche Pflicht zur Auskunft, Rechenschaftslegung und Herausgabe und schaffen damit die Grundlage für die saubere Übergabe in Schritt 4. Außerdem dokumentieren Sie den Wechsel-Vorgang in einer Form, die im Streitfall belastbar ist.

Was Sie im dritten Schritt konkret tun:

Eine wirksame Kündigung deckt vier Stränge ab. Form, Inhalt, Übergabe-Aufforderung und parallele Koordination mit der neuen Verwaltung.

Form. Verwalterverträge sehen häufig die Schriftform als Wirksamkeits-Voraussetzung vor. Eine Kündigung per E-Mail oder Fax ist im Streitfall riskant, selbst wenn der Vertrag dazu schweigt. Schriftform mit Originalunterschrift, versandt per Einschreiben mit Rückschein oder gegen Empfangsbestätigung übergeben, ist die robuste Form. Versand-Datum und Zustellungs-Datum dokumentieren Sie in Ihrer eigenen Akte mit dem Beleg.

Bei schweren Pflichtverletzungen der bisherigen Verwaltung (zum Beispiel dauerhafte Nicht-Erreichbarkeit, Verstöße gegen Treuepflichten, ungeklärte Vermögensbewegungen) kommt zusätzlich eine außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund nach § 626 BGB in Betracht. Die Ausschlussfrist von zwei Wochen ab Kenntnis vom wichtigen Grund nach § 626 Absatz 2 BGB ist dabei zu beachten; eine zu lange interne Klärungsphase kann den wichtigen Grund verbrauchen. Eine außerordentliche Kündigung ohne anwaltliche Begleitung ist riskant, weil die Anforderungen an die Begründung hoch sind und die Frist kurz.

Inhalt. Die Kündigung benennt eindeutig den Vertrag (Adresse des Objekts, Datum des Verwaltervertrags, gegebenenfalls Vertrags-Aktenzeichen), enthält die ausdrückliche Kündigungserklärung mit konkretem Stichtag (zum Beispiel „zum 31.12.2026“), nimmt Bezug auf die einschlägige Kündigungsfrist im Vertrag und fordert die schriftliche Bestätigung der Kündigung an. Eine Begründung der Kündigung ist nicht erforderlich; ein sachlicher Ton ist immer angemessen, weil die nächsten Wochen Zusammenarbeit erfordern, auch wenn die Kündigung längst gesprochen ist.

Übergabe-Aufforderung. Verwalterverträge sind ihrer Rechtsnatur nach Geschäftsbesorgungs-Verträge im Sinne von § 675 BGB. Daraus folgen die Auskunft- und Rechenschaftspflichten der alten Verwaltung gegenüber Ihnen als Auftraggeber nach § 666 BGB sowie die Herausgabe-Pflicht für alles aus der Geschäftsbesorgung Erlangte nach § 667 BGB. Diese Pflichten enden nicht mit dem Stichtag, sondern erfassen ausdrücklich die Herausgabe aller im Auftrag erlangten Unterlagen, Vermögenswerte und Informationen. In der Kündigung selbst fordern Sie die alte Verwaltung schriftlich zur Auskunft und Rechenschaftslegung nach § 666 BGB sowie zur Herausgabe aller Unterlagen, Vermögenswerte und Informationen aus der Geschäftsbesorgung nach § 667 BGB auf, mit einer konkreten Frist (häufig zwei Wochen vor dem Stichtag) und mit der separaten Erwähnung der Mietkautionen, die treuhänderisch gehalten werden und auf eine neue Treuhand-Konstellation zu übertragen sind. Außerdem widerrufen Sie in der Kündigung ausdrücklich alle erteilten Vollmachten zum Stichtag, damit nach diesem Datum keine Bankvorgänge oder Mieter-Korrespondenz mehr im Namen der alten Verwaltung laufen.

Datenschutzrechtlich ist die alte Verwaltung je nach vertraglicher Ausgestaltung Auftragsverarbeiter im Sinne von Artikel 28 DSGVO oder eigene Verantwortliche im Sinne von Artikel 4 Nummer 7 DSGVO; die genaue Zuordnung ergibt sich aus dem konkreten Verwaltervertrag und aus der Frage, wie weisungsgebunden die laufende Tätigkeit gewesen ist. Die Pflicht zur Herausgabe aller Unterlagen und Daten nach Vertragsende ergibt sich in beiden Konstellationen zivilrechtlich aus § 667 BGB; bei einer Auftragsverarbeitung tritt zusätzlich die DSGVO-Pflicht aus Artikel 28 Absatz 3 Buchstabe g DSGVO hinzu. Mit Ihrer neuen Verwaltung schließen Sie parallel einen passenden datenschutzrechtlichen Vertrag, der die laufende Verarbeitung der mieter-personenbezogenen Daten regelt; eine seriöse Verwaltung legt Ihnen diesen Vertrag unaufgefordert vor.

Parallele Koordination. Bevor die Kündigung herausgeht, ist Ihre neue Verwaltung über den geplanten Versand und den Stichtag informiert. Beide Seiten haben einen abgestimmten Übergabe-Plan in groben Zügen. So ist sichergestellt, dass Sie nach Versand der Kündigung nicht alleine zwischen alter und neuer Verwaltung navigieren müssen, sondern eine zweite Stimme an Ihrer Seite haben, die den Übergabe-Vorgang fachlich kennt.

In der Praxis der Hausverwaltung zeigen sich nach Eingang einer Kündigung häufig drei Reaktionsmuster: zügige formale Bestätigung mit klarer Übergabe-Zeitschiene, zögerliche Bestätigung mit Rückfragen zu offenen Vergütungspositionen oder vollständiges Schweigen bis kurz vor dem Stichtag. Auf alle drei Muster ist eine schriftlich vorbereitete Antwort sinnvoll, weil die ersten Wochen nach Kündigungs-Versand den Ton der gesamten Übergabe setzen.

Fragen für Ihre Kündigung:

1. Liegt die Kündigung in Schriftform mit Originalunterschrift vor?
2. Ist der Kündigungstermin (Stichtag) als konkretes Datum eindeutig benannt?
3. Wurde die Kündigung per Einschreiben mit Rückschein versandt oder gegen Empfangsbestätigung übergeben, und ist der Versand- und Zustell-Beleg gesichert?
4. Enthält die Kündigung die Aufforderung zur schriftlichen Bestätigung der Kündigung?

5. Enthält die Kündigung die Aufforderung zur Auskunft und Rechenschaftslegung sowie zur Herausgabe aller Unterlagen, Vermögenswerte und Informationen nach §§ 666 und 667 BGB mit einer konkreten Frist?
6. Sind die Mietkautionen mit Stand zum Stichtag und Konto-Angaben gesondert genannt und zur Übertragung auf die neue Treuhand-Konstellation aufgefordert?
7. Wird der Widerruf aller erteilten Vollmachten zum Stichtag in der Kündigung mitgeteilt?
8. Ist die parallele Information an Ihre neue Verwaltung über Stichtag und Übergabe-Plan erfolgt?
9. Ist die datenschutzrechtliche Konstellation mit der neuen Verwaltung schriftlich geregelt, je nach Lage als Auftragsverarbeitungsvertrag nach Artikel 28 DSGVO oder als gleichwertige Datenschutz-Vereinbarung?
10. Ist die anteilige Verwaltervergütung bis zum Stichtag und nicht darüber hinaus klargestellt?
11. Ist eine Antwort auf vorhersehbare Reaktionen der alten Verwaltung vorbereitet (Verzögerung, unvollständige Auskunft, Streit um offene Posten, Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts)?
12. Liegt eine außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund nach § 626 BGB nahe, ist die Zwei-Wochen-Ausschlussfrist gewahrt und ist anwaltliche Begleitung gesichert?
13. Liegt eine Kopie der Kündigung mit Versand-Beleg in Ihrer eigenen Akte?

Typische Stolperfallen:

1. Kündigung als E-Mail oder Fax. Verwalterverträge sehen häufig die Schriftform als Wirksamkeits-Voraussetzung vor; eine reine E-Mail- oder Fax-Kündigung ist im Streitfall riskant. Schriftform mit Originalunterschrift, versandt per Einschreiben mit Rückschein, ist die robuste Form.
2. Kündigungstermin nicht eindeutig benannt. Formulierungen wie „zum nächstmöglichen Termin“ sind zwar rechtlich zulässig, aber operativ schwach und produzieren Streit über das genaue Vertragsende. Konkreter Stichtag mit Datum vermeidet diese Unschärfe.
3. Auskunfts- und Herausgabeansprüche nicht ausdrücklich erwähnt. Wer in der Kündigung nichts zu Übergabe und Unterlagen sagt, riskiert, dass die alte Verwaltung den Stichtag passieren lässt und sich erst dann zur Übergabe äußert. Die Aufforderung mit Frist gehört in die Kündigung selbst.
4. Vollmachten nicht widerrufen. Bestehende Verwaltervollmachten gelten bis zum Widerruf weiter. Wer den Widerruf vergisst, riskiert, dass die alte Verwaltung nach Stichtag noch Bankvorgänge auslöst oder Korrespondenz mit Mietern führt.
5. Zurückbehaltungsrecht der alten Verwaltung übersehen. Wenn die alte Verwaltung offene Vergütungsansprüche behauptet, kann sie versuchen, ein Zurückbehaltungsrecht an Unterlagen nach § 273 BGB geltend zu machen. Treuhänderisch gehaltene Mietkautionen sind davon nicht erfasst, weil sie kein Eigentum der alten Verwaltung sind. Bei mieter-personenbezogenen Unterlagen wird ein Zurückbehaltungsrecht in der Praxis selten anerkannt, weil diese Daten Dritten zustehen und nicht zur Druckausübung gegen den Eigentümer eingesetzt werden dürfen. Bei einer ernsthaften Blockade ist anwaltliche Klärung der schnellere Weg als ein langes Wechselbad.

6. Vertretungs-Frage bei Mehreigentum übersehen. Bei Erbengemeinschaften, Bruchteils-Gemeinschaften oder Eigentümer-GbR ist vor Versand der Kündigung zu klären, wer mit welcher Vertretungsbefugnis kündigt. Bei Erbengemeinschaften steht die Verwaltung des Nachlasses den Erben nach § 2038 Absatz 1 Satz 1 BGB gemeinschaftlich zu; eine Maßnahme der ordnungsmäßigen Verwaltung kann nach § 2038 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit § 745 BGB durch Mehrheitsbeschluss getroffen werden. Bei Bruchteils-Gemeinschaften gilt § 745 BGB unmittelbar. Eine einseitige Kündigung durch einen einzelnen Miterben oder Mit-Eigentümer ohne wirksamen Mehrheitsbeschluss kann unwirksam sein. Eine schriftliche Vollmacht, ein dokumentierter Mehrheitsbeschluss oder eine gemeinschaftliche Unterschrift vermeidet diesen Stolperstein.

Zeitraumen und Pflicht-Inhalte einer Kündigung:

Erfahrungsgemäß brauchen Sie zwei bis drei Wochen für die Vorbereitung und den Versand der Kündigung. Versand spätestens so, dass die Kündigung mindestens eine Woche vor Ablauf der Kündigungsfrist beim Empfänger zugeht; ein Sicherheitspuffer von zwei Wochen ist bei Einschreiben mit Rückschein die ruhigere Variante. Maßgeblich für die Wirksamkeit ist nicht das Versand-, sondern das Zustellungs-Datum.

Die folgenden Punkte gehören in eine Kündigung der bisherigen Hausverwaltung. Die genaue Formulierung passen Sie an Ihren Vertrag und an die Vertretungslage Ihres Eigentums an.

1. Adresse des Empfängers (Verwaltungsgesellschaft mit Geschäftsführer oder Inhaber, sofern bekannt)
2. Adresse und Vertretungsperson des Auftraggebers (Sie als Eigentümer, gegebenenfalls Mit-Eigentümer)
3. Datum
4. Eindeutige Bezeichnung des gekündigten Vertrags (Adresse des Objekts, Datum des Verwaltervertrags, gegebenenfalls Vertrags-Aktenzeichen)
5. Ausdrückliche Kündigungserklärung mit konkretem Kündigungstermin (Stichtag als Datum)
6. Bezugnahme auf die einschlägige Kündigungsfrist im Vertrag
7. Aufforderung zur schriftlichen Bestätigung der Kündigung
8. Aufforderung zur Auskunft und Rechenschaftslegung nach § 666 BGB sowie zur Herausgabe aller Unterlagen, Vermögenswerte und Informationen aus der Geschäftsbesorgung nach § 667 BGB, mit konkreter Frist (häufig zwei Wochen vor dem Stichtag)
9. Sondererwähnung der Mietkautionen mit Stand und Konto-Angaben, Aufforderung zur Übertragung auf die neue Treuhand-Konstellation
10. Widerruf aller erteilten Vollmachten zum Stichtag
11. Hinweis auf die Übergabe an die ausgewählte neue Verwaltung mit Adresse und Ansprechpartner
12. Unterschrift des Eigentümers oder der vertretungsberechtigten Person

04. Bestandsübergabe: Stichtag, kaufmännischer und technischer Strang

Worum es geht:

Die Bestandsübergabe ist die operative Umsetzung der in Schritt 3 ausgesprochenen Kündigung. Was an diesem Punkt sauber dokumentiert, eingefordert und nachgehalten wird, trägt die nächsten Jahre. Was hier liegen bleibt, kommt im ersten Streitfall, in der ersten Betriebskostenabrechnung oder beim ersten Mieterwechsel zurück. Eine ordentliche Übergabe ist deshalb keine Formsache, sondern die einzige Versicherung gegen spätere Datenlöcher.

Warum Sie das tun:

Sie schaffen die Grundlage dafür, dass Ihre neue Verwaltung mit vollständiger Datenlage in den laufenden Betrieb gehen kann. Sie sichern die treuhänderische Übergabe der Mietkautionen und die rechtssichere Weitergabe der mieter-personenbezogenen Daten. Außerdem dokumentieren Sie den Stichtag-Stand in einer Form, die in jedem späteren Streitfall belastbar ist.

Was Sie im vierten Schritt konkret tun:

Eine ordentliche Bestandsübergabe deckt fünf Stränge ab. Die Stichtag-Logik, den kaufmännischen Strang, die Versicherungen, den technischen Strang und die datenschutzrechtliche Dokumentation der Daten-Übertragung.

Stichtag-Logik. Die Übergabe braucht einen verbindlichen Stichtag. Bis zu diesem Datum ist die alte Verwaltung verantwortlich, ab diesem Datum die neue. Der Stichtag ist nicht der Tag der Vertragsunterzeichnung mit der neuen Verwaltung, sondern liegt häufig mehrere Wochen später, am Beginn eines Kalendermonats. Diese Frist ist nötig, damit die Datenübergabe vorbereitet werden kann, ohne den laufenden Betrieb zu stören. Mietzahlungen, Lastschriften, Wartungsverträge und Versicherungen werden im Hintergrund auf die neue Verwaltung umgestellt, die Mieter werden auf den Wechsel vorbereitet, und am Stichtag ist die Lage geordnet.

Kaufmännischer Strang. Dieser Strang deckt alles ab, was mit Geld, Vertrag und Buchhaltung zu tun hat. Fünf Bereiche stehen im Mittelpunkt. Erstens die vollständigen Mietverträge im Original mit allen Nachträgen, Staffel- oder Indexvereinbarungen, Sonderabreden zu Stellplätzen, Garagen, Kellerräumen oder Gewerbeflächen, dazu die laufende Korrespondenz mit den Mietern, soweit sie für die zukünftige Verwaltung relevant ist (Mahnungen, Ratenvereinbarungen, Mängelanzeigen, vereinbarte Modernisierungen). Zweitens der genaue Zahlungsstand jedes Mieters zum Stichtag mit Aufschlüsselung in voll bezahlt, teilweise bezahlt, ausstehend, ratenweise vereinbart oder eingeklagt; dazu die offenen Forderungen gegenüber Dienstleistern und die noch nicht bezahlten Rechnungen aus dem laufenden Wirtschaftsjahr. Drittens die Mietkautionen. Der Vermieter ist nach § 551 Absatz 3 BGB verpflichtet, sie getrennt von seinem Vermögen anzulegen; der Verwalter führt diese Anlage im Auftrag des Eigentümers im Rahmen seiner Geschäftsbesorgung nach § 675 BGB. Übergeben werden Konto-Angabe, Höhe je Mieter, Verzinsungsstand und bisherige Zinsabführung an den Mieter. Bei Übertragung auf ein neues Treuhandkonto ist eine schrift-

liche Bestätigung über den Übergang aus Beweisgründen unerlässlich. Die getrennte Anlage bleibt zwingend, weil die Kautionen Sicherheit für den Mieter sind und nicht Eigentum der Verwaltung. Viertens die Klärung der Betriebskostenabrechnung für das laufende Wirtschaftsjahr; üblich ist, dass die alte Verwaltung das anteilige Wirtschaftsjahr bis zum Stichtag in einer Endabrechnung übergibt und die neue Verwaltung den Rest fortführt. Die zwölf-Monats-Frist nach § 556 Absatz 3 Satz 2 BGB ab Ende des Abrechnungszeitraums gilt unabhängig vom Wechsel; verspätete Endabrechnungen können nach § 556 Absatz 3 Satz 3 BGB den Ausschluss von Nachforderungen gegenüber den Mietern zur Folge haben. Vereinbart werden sollte deshalb verbindlich, wer die Abrechnung wann fertigstellt und in welcher Form sie an die neue Verwaltung übergeben wird. Verbrauchsabrechnungen für Heizung und Wasser laufen häufig über externe Messdienst-Unternehmen, deren Verträge mit Adressänderung auf die neue Verwaltung umzustellen sind. Fünftens die laufenden Verwaltungs-Konten der alten Verwaltung (Mieten-Sammelkonto, Betriebskosten-Vorauszahlungs-Konto, gegebenenfalls Rücklagen-Konto). Sie werden zum Stichtag mit Saldo, Buchungsbelegen und ausstehenden Buchungen übergeben. Üblich ist die Auskehr des Saldos an Sie als Eigentümer mit anschließender Übertragung an die neue Verwaltung; alternativ erfolgt die direkte Übertragung an das Konto der neuen Verwaltung mit Ihrer schriftlichen Anweisung. In jedem Fall ist die Dokumentation der Buchungen für die laufende und die nachfolgende Betriebskostenabrechnung lückenlos.

Versicherungen. Die Wohngebäudeversicherung, die Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung sowie etwaige Sonderversicherungen (Glas, Elementarschäden, Mietausfall) laufen auf Sie als Eigentümer als Versicherungsnehmer; die alte Verwaltung führt die Verträge nur. Bei der Übergabe werden die Versicherungspolice, der Beitragsstand, offene Schadensfälle mit Schadens-Aktenzeichen und Bearbeitungsstand sowie die Korrespondenz mit dem Versicherer dokumentiert übergeben. Die neue Verwaltung wird beim Versicherer als neue Korrespondenz-Adresse gemeldet.

Technischer Strang. Dieser Strang deckt alles ab, was mit dem Gebäude und seiner Bewirtschaftung zu tun hat. Drei Bereiche stehen im Mittelpunkt. Erstens die vollständigen Bauunterlagen, also Grundrisse, Lagepläne, Energieausweis, Brandschutzgutachten, Aufzugsabnahmen, Heizungsprüfungen, Trinkwasser-Probennahmen, Schornsteinfeger-Bescheide, Sicherheitsprüfungen elektrischer Anlagen; jedes dieser Dokumente hat einen Wartungs- oder Prüfrhythmus, der lückenlos dokumentiert sein muss, weil hier Haftungsfragen entstehen. Aus mehr als zwanzig Jahren Tätigkeit in der Immobilienwirtschaft ist bekannt, dass gerade bei Wartungs- und Prüfdokumenten in der Übergabe häufig Lücken auftreten und nachgefordert werden müssen. Zweitens eine vollständige Schlüsselliste mit Zuordnung zu Wohnungen, Kellern, Hausmeisterräumen, Technikräumen, gegebenenfalls Schließanlage und Generalschlüssel; wer hat welchen Schlüssel, wann wurden welche Schlüssel ausgegeben, welche sind verloren gemeldet. Drittens eine Begehung am oder kurz vor dem Stichtag, die den sichtbaren Zustand des Gebäudes mit Fotos und Notizen dokumentiert; bekannte Mängel werden ausdrücklich benannt, offene Reparaturaufträge mit Auftragsnummer und Auftragnehmer übergeben.

Datenschutzrechtliche Dokumentation. Die Datenübergabe von der alten an die neue Verwaltung erfolgt auf Grundlage der in Schritt 3 abgeschlossenen Datenschutz-Vereinbarung, je nach Lage als Auftragsverarbeitungsvertrag nach Artikel 28 DSGVO oder als gleichwertige Datenschutz-Vereinbarung. Die zivilrechtliche Pflicht der alten Verwaltung zur Herausgabe der mieter-personenbezogenen Daten ergibt sich aus § 667 BGB und gilt unabhängig von der datenschutzrechtlichen Konstellation. Die konkrete Datenübergabe (was wurde wann von wem an wen übergeben, in welcher Form) wird Bestandteil des Überga-

be-Protokolls, weil Sie als Verantwortlicher im Sinne von Artikel 4 Nummer 7 DSGVO nach Artikel 5 Absatz 2 DSGVO rechenschaftspflichtig sind und die Einhaltung der Grundsätze aus Artikel 5 Absatz 1 DSGVO einschließlich einer wirksamen Rechtsgrundlage nach Artikel 6 DSGVO nachweisen können müssen.

Übergabe-Protokoll. Die Übergabe wird in einem Übergabe-Protokoll gespiegelt zwischen kaufmännischem und technischem Strang. In der Praxis der Hausverwaltung zeigt sich häufig, dass eine Übergabe ohne schriftliches und beiderseitig unterzeichnetes Protokoll später streitanfällig ist. Das Protokoll listet, was vollständig übergeben wurde, was unter Vorbehalt nachzureichen ist und was zum Stichtag nicht beschafft werden konnte. Dieses Protokoll ist die Grundlage für jede spätere Nachforderung gegenüber der alten Verwaltung.

Fragen für Ihre Übergabe:

1. Ist der Stichtag verbindlich vereinbart, liegt er am Beginn eines Kalendermonats und mit ausreichendem Vorlauf nach Vertragsabschluss mit der neuen Verwaltung?
2. Sind die vollständigen Mietverträge im Original mit allen Nachträgen und Sonderabreden übergeben?
3. Liegt die laufende Mieter-Korrespondenz (Mahnungen, Ratenvereinbarungen, Mängelanzeigen, vereinbarte Modernisierungen) vollständig vor?
4. Ist der genaue Zahlungsstand jedes Mieters zum Stichtag dokumentiert, einschließlich teilweise bezahlter, ratenweise vereinbarter und eingeklagter Forderungen?
5. Liegen die offenen Forderungen gegenüber Dienstleistern und die noch nicht bezahlten Rechnungen aus dem laufenden Wirtschaftsjahr vor?
6. Sind die Mietkautionen mit Konto-Angabe, Höhe je Mieter und Verzinsungsstand übergeben, und liegt die schriftliche Bestätigung über die Übertragung auf das neue Treuhandkonto vor?
7. Sind die laufenden Verwaltungs-Konten (Mieten-Sammelkonto, Betriebskosten-Vorauszahlungs-Konto, gegebenenfalls Rücklagen-Konto) mit Stichtag-Saldo, Buchungsbelegen und ausstehenden Buchungen übergeben?
8. Ist die Betriebskostenabrechnung für das laufende Wirtschaftsjahr in eine Endabrechnung der alten und eine Fortführung der neuen Verwaltung aufgeteilt?
9. Sind die Verträge mit externen Messdienst-Unternehmen (Heizung, Wasser) auf die neue Verwaltung umgestellt?
10. Sind die Wohngebäudeversicherung, die Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung und etwaige Sonderversicherungen mit Police, Beitragsstand und offenen Schadensfällen übergeben?
11. Liegen die vollständigen Bauunterlagen (Pläne, Energieausweis, Brandschutzgutachten, Aufzugsabnahmen, Prüfprotokolle der elektrischen Anlagen) lückenlos vor?
12. Liegen die Wartungsverträge mit Laufzeiten und Kündigungsfristen vollständig vor (Heizung, Aufzug, Fassade, Dach, Brandschutz, Rauchwarnmelder, gegebenenfalls weitere)?
13. Ist die Schlüsselliste mit Zuordnung zu allen Räumen vollständig übergeben, einschließlich verlorener Schlüssel?

14. Wurde eine Begehung am oder kurz vor dem Stichtag mit Fotos und Notizen durchgeführt, sind bekannte Mängel und offene Reparaturaufträge dokumentiert?
15. Ist die Datenübergabe (was, wann, wer, wem, in welcher Form) im Übergabe-Protokoll dokumentiert?
16. Ist das Übergabe-Protokoll von beiden Seiten unterschrieben und liegt eine Kopie in Ihrer eigenen Akte?

Typische Stolperfallen:

1. Stichtag mitten im Monat. Ein Stichtag in der Monatsmitte erschwert die saubere Mietabrechnung und führt zu unklaren Zahlungsständen. Anfang eines Kalendermonats ist der ruhigere Stichtag.
2. Kationen ohne schriftliche Übergabe-Bestätigung. Bei treuhänderischen Geldern entstehen Vertrauensbrüche am ehesten dort, wo der Übergangs-Vorgang nicht dokumentiert ist. Eine schriftliche Bestätigung über die Übertragung jeder einzelnen Kautio ist Pflicht, nicht Kür.
3. Bauunterlagen ohne Vollständigkeitsliste. Wer Pläne, Prüfprotokolle und Wartungsverträge ohne abhakende Vollständigkeitsliste übernimmt, riskiert, dass Lücken erst Monate später bei einer Mängel-Klärung sichtbar werden, wenn die alte Verwaltung schwerer in die Pflicht zu nehmen ist.
4. Schlüsselübergabe ohne Liste. Eine Schlüsselübergabe ohne nummerierte Liste mit Quittierung jedes einzelnen Schlüssels ist später nicht rekonstruierbar; bei Verlust-Folgen oder einem Schließenanlagen-Tausch wird das zum Beweisproblem für den Eigentümer.
5. Keine Begehung am Stichtag. Ohne eine eigene Inaugenscheinnahme zum Stichtag fehlt die Ausgangslage für jeden späteren Mängel-Nachweis gegenüber Versicherern, Mietern und der alten Verwaltung. In der Praxis der Hausverwaltung zeigt sich häufig, dass genau diese Begehung der gefährdetste Punkt im Übergabe-Plan ist, weil sie Zeit kostet und in der Übergabe-Hektik gerne entfällt.
6. Betriebskosten-Abrechnungsfrist nach § 556 Absatz 3 BGB übersehen. Bei Stichtag mitten im Abrechnungszeitraum ist die rechtzeitige Endabrechnung der alten Verwaltung kritisch; ein Versäumnis kann nach § 556 Absatz 3 Satz 3 BGB den Ausschluss von Nachforderungen gegenüber den Mietern bedeuten und wirkt sich direkt auf Ihre Liquidität aus.

Zeitraumen und Übergabe-Protokoll-Vorlage:

Erfahrungsgemäß zieht sich die Bestandsübergabe über etwa zwei bis drei Monate, je nach Größe des Objekts und Mitwirkungs-Bereitschaft der alten Verwaltung. Die Vorbereitungsphase beginnt mit dem Eingang der Kündigungsbestätigung und reicht bis zur Endübergabe in den ersten Wochen nach dem Stichtag. In den ersten Wochen nach dem Stichtag bleibt die Frequenz der Eigentümer-Information höher als später, weil offene Detailfragen aus der Übergabe nachlaufend geklärt werden.

Die folgende Übergabe-Protokoll-Vorlage spiegelt den kaufmännischen und den technischen Strang. Tragen Sie pro Punkt ein, was zum Stichtag tatsächlich vorlag, und vergleichen Sie nach Stichtag den Erfüllungsstand.

Übergabe-Punkt	Vollständig vorgelegt	Unter Vorbehalt nachzureichen	Nicht beschafft
Mietverträge im Original mit allen Nachträgen			
Laufende Mieter-Korrespondenz			
Zahlungsstand je Mieter zum Stichtag			
Offene Posten gegenüber Dienstleistern			
Mietkautionen mit Konto und Stand			
Bestätigung der Kautions-Übertragung			
Verwaltungs-Konten mit Stichtag-Saldo und Buchungsbelegen			
Endabrechnung Betriebskosten anteilig			
Umstellung der Messdienst-Verträge			
Versicherungspolicen mit Beitragsstand und Schadensfällen			
Bauunterlagen und Pläne			
Energieausweis			
Aufzugsabnahmen, Brandschutzgutachten, Prüfprotokolle			
Wartungsverträge mit Laufzeiten und Fristen			
Schlüsselliste mit Zuordnung			
Begehungs-Protokoll mit Fotos zum Stichtag			
Liste offener Reparaturaufträge			
Datenübergabe-Dokumentation			
Beiderseitige Unterschrift unter dem Übergabe-Protokoll			

05. Mieter-Information und erste Abrechnung: Wie der Wechsel für die Mieter sichtbar wird

Worum es geht:

Die Mieter-Information schließt den Wechsel-Prozess gegenüber den eigentlichen Nutzern Ihres Objekts ab. Bis zu diesem Zeitpunkt war der Wechsel ein Innen-Vorgang zwischen Eigentümer, alter und neuer Verwaltung. Mit der Mieter-Information wird der Wechsel sichtbar; sie schafft Klarheit über Konto, Erreichbarkeit und Notfall-Wege, weist die Vollmacht der neuen Verwaltung nach und erfüllt die mietrechtlichen sowie datenschutzrechtlichen Informationspflichten. Mit der ersten Betriebskostenabrechnung nach Stichtag schließt sich der operative Bogen.

Warum Sie das tun:

Sie sichern, dass Mietzahlungen ab dem Stichtag auf das richtige Konto gehen und Mieter-Anliegen die richtige Adresse erreichen. Sie verhindern, dass spätere einseitige Rechtsgeschäfte der neuen Verwaltung (Mahnungen, Mieterhöhungs-Verlangen, Kündigungen) von Mietern unter Verweis auf § 174 BGB unverzüglich zurückgewiesen werden. Außerdem erfüllen Sie als Eigentümer Ihre datenschutzrechtliche Informationspflicht nach Artikel 14 DSGVO und bringen die Betriebskostenabrechnung des Wechsel-Jahres in eine saubere Form.

Was Sie im fünften Schritt konkret tun:

Eine ordentliche Mieter-Information deckt fünf Stränge ab. Form und Zeitpunkt, Inhalt der Mieter-Information, Vollmachts-Nachweis nach § 174 BGB, datenschutzrechtliche Information nach Artikel 14 DSGVO und die erste Betriebskostenabrechnung nach Stichtag.

Form und Zeitpunkt. Die Mieter-Information geht schriftlich an jeden einzelnen Mieter, mit klarem Datum, in einem sachlichen Ton ohne Werbe-Geräusch. Sie wird so frühzeitig versandt, dass die Mieter vor dem Stichtag Zeit haben, Lastschriftvereinbarungen zu prüfen oder auf Rückfragen zu antworten; zwei bis vier Wochen vor dem Stichtag ist ein üblicher Zeitraum. Die Information geht bevorzugt per Brief, weil ein Brief jeden Mieter erreicht, auch jene, die eine E-Mail-Adresse selten prüfen oder gar keine hinterlegt haben. Aus mehr als zwanzig Jahren Tätigkeit in der Immobilienwirtschaft ist bekannt, dass eine fehlende oder verspätete Mieter-Information die ersten Wochen nach Stichtag mit unnötiger Klärung belastet: Mietzahlungen kommen auf das alte Konto, Mängel-Meldungen erreichen niemanden, Notfall-Anrufe gehen ins Leere.

Inhalt. Das Mieter-Informationsschreiben benennt den Wechsel-Stichtag mit Datum, die Adresse und die Kontaktwege der neuen Verwaltung (Telefon, E-Mail, Mieter-Portal, Bürozeiten), das neue Mietkonto mit IBAN, BIC und Verwendungszweck, die Behandlung bestehender Lastschriftvereinbarungen (entweder direkte Umstellung im Bank-zu-Bank-Verfahren oder Pflicht zu einem neuen, beigelegten SEPA-Lastschriftauftrag) und die Notfall-Erreichbarkeit für Mängel-Meldungen außerhalb der Bürozeiten. Mängel-Meldungen, Schäden, Schlüssel-Verlust, Lärm-Beschwerden und sonstige Anliegen gehen ab dem Stichtag an die neue Verwaltung. Eine Klarstellung gehört zudem in das Schreiben: Sie als Eigentümer und Vermieter blei-

ben Vertragspartner des Mieters; nur die Bevollmächtigung der Verwaltung wechselt. Damit beugen Sie Missverständnissen vor, aus denen Mieter falsche Rechtsfolgen ableiten könnten. Eine Mieter-Information ist die Information über den Verwalter-Wechsel; sie ist kein Anlass für Mieterhöhungs-Verlangen nach §§ 558 ff. BGB oder Anpassungen der Betriebskosten-Vorauszahlungen nach § 560 BGB. Solche Vorgänge folgen eigenen Regeln und werden separat behandelt.

Vollmachts-Nachweis nach § 174 BGB. Nimmt die neue Verwaltung gegenüber einem Mieter ein einseitiges Rechtsgeschäft vor (zum Beispiel Mahnung, Mieterhöhungs-Verlangen nach §§ 558 ff. BGB, Kündigung), ist dieses Rechtsgeschäft nach § 174 Satz 1 BGB unwirksam, wenn die neue Verwaltung keine Vollmachtsurkunde vorlegt und der Mieter es aus diesem Grund unverzüglich zurückweist. Die Zurückweisung ist nach § 174 Satz 2 BGB ausgeschlossen, wenn der Vollmachtgeber, also Sie als Eigentümer, den Mieter selbst von der Bevollmächtigung in Kenntnis gesetzt hat. Genau diese In-Kennntnis-Setzung erfüllen Sie mit der Mieter-Information; eine zusätzlich beigelegte Vollmachtsurkunde der neuen Verwaltung verstärkt die Sicherung nach § 174 Satz 1 BGB für spätere Folge-Korrespondenz.

Datenschutzrechtliche Information. Wer die Mieter nach Artikel 14 DSGVO über die fortgeführte Verarbeitung ihrer Daten informieren muss, hängt von der in Schritt 3 beschriebenen datenschutzrechtlichen Konstellation ab. Bei einer Auftragsverarbeitung nach Artikel 28 DSGVO bleiben Sie als Eigentümer Verantwortlicher im Sinne von Artikel 4 Nummer 7 DSGVO und treffen die Informationspflicht; bei eigener Verantwortlichkeit der neuen Verwaltung im Sinne von Artikel 4 Nummer 7 DSGVO trifft die Pflicht die neue Verwaltung selbst. In beiden Konstellationen werden die Mieter über die Identität des Verantwortlichen, die Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung nach Artikel 6 DSGVO, die Kategorien der Daten, die Empfänger oder Empfängerkategorien, die Speicherdauer und ihre Rechte nach Artikel 15 bis 22 DSGVO informiert. In der Praxis wird ein kompaktes Datenschutz-Hinweis-Blatt gemeinsam mit der Mieter-Information verschickt; eine seriöse neue Verwaltung legt es Ihnen unaufgefordert vor und stimmt mit Ihnen ab, von welcher Adresse aus es versandt wird.

Erste Betriebskostenabrechnung nach Stichtag. Liegt der Stichtag mitten im Abrechnungszeitraum, ist die saubere Aufteilung der Betriebskostenabrechnung das nächste operative Thema. Die zwölf-Monats-Frist nach § 556 Absatz 3 Satz 2 BGB ab Ende des Abrechnungszeitraums gilt unverändert; ein Versäumnis kann nach § 556 Absatz 3 Satz 3 BGB den Ausschluss von Nachforderungen gegenüber den Mietern bedeuten. Die alte Verwaltung erstellt die anteilige Endabrechnung bis zum Stichtag und übergibt sie der neuen Verwaltung; die neue Verwaltung führt das Restjahr fort und erstellt die Gesamtabrechnung zum Ende des Wirtschaftsjahres. Mieter erhalten genau eine Gesamtabrechnung pro Wirtschaftsjahr, in die beide Verwaltungs-Phasen einfließen. In der Praxis der Hausverwaltung zeigt sich häufig, dass Mieter doppelte oder widersprüchliche Abrechnungen sehr empfindlich aufnehmen, weil sie als Doppelt-Forderung wirken; eine einzige abgestimmte Abrechnung mit klarer Aufschlüsselung der beiden Phasen ist deshalb nicht nur rechtlich sauber, sondern auch konfliktarm.

Fragen für Mieter-Information und erste Abrechnung:

1. Geht das Mieter-Informationsschreiben schriftlich per Brief an jeden einzelnen Mieter, persönlich adressiert, mit gesichertem Versand-Nachweis (Versand-Liste mit Einlieferungs-Datum oder Einschreiben für kritische Mietverhältnisse)?

2. Ist das Schreiben mindestens zwei bis vier Wochen vor dem Stichtag versandt?
3. Enthält das Schreiben den eindeutigen Wechsel-Stichtag mit Datum?
4. Sind Adresse und Kontaktwege der neuen Verwaltung (Telefon, E-Mail, Mieter-Portal, Bürozeiten) vollständig genannt?
5. Ist das neue Mietkonto mit IBAN, BIC und Verwendungszweck genannt?
6. Ist die Behandlung bestehender Lastschriftvereinbarungen klar geregelt (direkte Umstellung oder neuer Lastschriftauftrag mit beiliegendem Formular)?
7. Ist die Notfall-Erreichbarkeit für Mängel-Meldungen außerhalb der Bürozeiten benannt?
8. Setzt das Mieter-Informationsschreiben die Mieter im Sinne von § 174 Satz 2 BGB ausdrücklich von der Bevollmächtigung der neuen Verwaltung in Kenntnis, und wird zusätzlich eine Vollmachtsurkunde der neuen Verwaltung beigelegt oder zeitgleich vorgelegt?
9. Wird ein Datenschutz-Hinweis-Blatt nach Artikel 14 DSGVO mitversandt, mit allen Pflichtangaben und mit korrekt zugeordnetem Verantwortlichen entsprechend der Konstellation aus Schritt 3?
10. Enthält das Schreiben die Klarstellung, dass Sie als Eigentümer und Vermieter Vertragspartner des Mieters bleiben und nur die Bevollmächtigung der Verwaltung wechselt?
11. Ist die Mieter-Information frei von sachfremden Inhalten (keine Mieterhöhungs-Verlangen nach §§ 558 ff. BGB, keine Anpassungen der Vorauszahlungen nach § 560 BGB im selben Schreiben)?
12. Ist verbindlich geklärt, wer die anteilige Endabrechnung der Betriebskosten bis zum Stichtag erstellt und wer die Gesamtabrechnung zum Ende des Wirtschaftsjahres?
13. Ist die zwölf-Monats-Frist nach § 556 Absatz 3 Satz 2 BGB für jeden betroffenen Abrechnungszeitraum dokumentiert und im Auge behalten?
14. Liegt eine Kopie des Mieter-Informationsschreibens und der Vollmachtsurkunde in Ihrer eigenen Akte?

Typische Stolperfallen:

1. Mieter-Information per E-Mail oder Aushang. Ein Brief erreicht jeden Mieter persönlich und ist im Streitfall nachweisbar. Eine E-Mail-Information setzt voraus, dass alle Mieter aktuelle E-Mail-Adressen hinterlegt haben; ein Aushang im Treppenhaus erreicht nicht, wer selten zu Hause ist, und genügt der Beweisanforderung nicht.
2. Vollmacht der neuen Verwaltung nicht beigelegt. Ohne vorab vorgelegte Vollmacht kann der Mieter spätere einseitige Rechtsgeschäfte der neuen Verwaltung (Mahnungen, Mieterhöhungs-Verlangen, Kündigungen) nach § 174 Satz 1 BGB unverzüglich zurückweisen. Das produziert vermeidbare Rückläufer, Folgekorrespondenz und im Einzelfall Fristversäumnisse.
3. Lastschrift-Umstellung unklar formuliert. Wenn das Mieter-Schreiben nicht klar regelt, ob bestehende Lastschriftvereinbarungen direkt von Bank zu Bank umgestellt werden oder ob jeder Mieter einen neuen Lastschriftauftrag unterschreiben muss, entstehen im Stichtag-Monat Zahlungsausfälle und Doppelabbuchungen.

4. Datenschutz-Hinweis fehlt oder ist unvollständig. Wer die Information nach Artikel 14 DSGVO weglässt, verletzt diese Pflicht direkt und riskiert Beschwerden bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde sowie Bußgelder nach Artikel 83 DSGVO. Wer den Verantwortlichen falsch zuordnet, verletzt zusätzlich die Rechenschaftspflicht aus Artikel 5 Absatz 2 DSGVO. Ein kompaktes Hinweis-Blatt mit den Pflichtangaben aus Artikel 14 DSGVO, abgestimmt zwischen Eigentümer und neuer Verwaltung, erfüllt die Pflicht.
5. Doppelte oder widersprüchliche Betriebskostenabrechnung. Wenn alte und neue Verwaltung jeweils eine separate Abrechnung an die Mieter schicken statt einer abgestimmten Gesamtabrechnung, entstehen Mieter-Beschwerden und Streit über Pflicht zur Nachzahlung. Eine abgestimmte Gesamtabrechnung pro Wirtschaftsjahr mit klarer Aufschlüsselung der beiden Verwaltungs-Phasen ist die saubere Lösung.
6. Mieter-Information ohne Versand-Nachweis. Ein einfacher Brief ohne Belegung des Einlieferungs-Datums ist im Streitfall schwer zu beweisen; der Mieter könnte den Erhalt bestreiten und damit die In-Kennntnis-Setzung nach § 174 Satz 2 BGB in Frage stellen. Eine Versand-Liste mit von der Post bestätigtem Einlieferungs-Datum oder ein Einschreiben (mindestens für kritische Mietverhältnisse mit Zahlungsrückständen oder bekannten Konflikten) sichert den Zugangs-Nachweis.

Zeitraumen und Pflicht-Inhalte einer Mieter-Information:

Erfahrungsgemäß stabilisiert sich die Lage nach Stichtag in etwa vier bis sechs Wochen, vorausgesetzt die Mieter-Information ist rechtzeitig versandt und vollständig. In den ersten Wochen nach Stichtag ist die Frequenz der Mieter-Anfragen erhöht, weil offene Detailfragen nachlaufend geklärt werden. Eine zentrale Anlaufstelle für Rückfragen zum Wechsel reduziert die Streuung der Anfragen und hält den Klärungsaufwand fokussiert.

Die folgenden Punkte gehören in eine Mieter-Information beim Verwalter-Wechsel. Die genaue Formulierung passen Sie an die konkrete Situation an.

1. Persönliche Adresse des Empfängers (jeder Mieter einzeln, nicht „An die Mieter“)
2. Adresse und Vertretung des Vermieters (Sie als Eigentümer)
3. Datum
4. Klare Betreff-Zeile (zum Beispiel „Wechsel der Hausverwaltung zum 31.12.2026“)
5. Sachliche Mitteilung über den Wechsel mit Datum des Stichtags
6. Klarstellung, dass Sie als Eigentümer und Vermieter Vertragspartner des Mieters bleiben und nur die Bevollmächtigung der Verwaltung wechselt
7. Adresse und Kontaktwege der neuen Verwaltung (Telefon, E-Mail, Mieter-Portal, Bürozeiten)
8. Neues Mietkonto mit IBAN, BIC und Verwendungszweck
9. Regelung der bestehenden Lastschriftvereinbarungen (direkte Umstellung Bank-zu-Bank oder Pflicht zum neuen SEPA-Lastschriftauftrag mit beiliegendem Formular)
10. Notfall-Erreichbarkeit für Mängel-Meldungen außerhalb der Bürozeiten

11. Hinweis auf den Vollmachts-Nachweis der neuen Verwaltung nach § 174 BGB (beigelegt als Anlage)
12. Datenschutz-Hinweis-Blatt nach Artikel 14 DSGVO als Anlage
13. Sachlicher Schluss-Satz mit Verweis auf die zentrale Anlaufstelle für Rückfragen
14. Unterschrift des Eigentümers oder der vertretungsberechtigten Person

Was Sie als Nächstes tun können

Diese Anleitung hat Sie durch fünf Schritte geführt: Bestandsaufnahme, Auswahl der neuen Verwaltung, Kündigung der alten Verwaltung, Bestandsübergabe, Mieter-Information und erste Abrechnung. Die wichtigste Erkenntnis steht zwischen den Schritten und nicht in einem einzelnen davon: Ein Verwalterwechsel gelingt, wenn die Reihenfolge stimmt, jeder Schritt seine Frist und Form hat und die Übergabe schriftlich gespiegelt ist. Wer die Auswahl vor die Kündigung stellt, behält die Verhandlungsposition. Wer die Kündigung mit der Aufforderung zur Auskunft und Rechenschaftslegung nach § 666 BGB sowie zur Herausgabe nach § 667 BGB präzisiert, sichert die Übergabe. Wer die Mieter mit Klarstellung der Bevollmächtigung nach § 174 BGB und Datenschutz-Hinweis nach Artikel 14 DSGVO ordentlich informiert, vermeidet die unnötigen Reibungen der ersten Wochen nach Stichtag.

Wenn Sie diesen Weg in Eigenregie gehen, gibt Ihnen die Anleitung das Gerüst. Wenn Sie ihn mit fachlicher Begleitung gehen, ist sie eine Vorlage für das Erstgespräch. Beide Wege sind in Ordnung. Wo die rechtliche Lage komplex wird (Erbengemeinschaften, größere Konflikte mit der bestehenden Verwaltung, besondere Vertretungs-Konstellationen), gehört frühzeitig anwaltliche Begleitung an Ihre Seite; das ist keine Schwäche, sondern eine Form von Sorgfalt.

Wenn Sie ein unverbindliches Erstgespräch mit Proimma führen möchten, buchen Sie einen Termin online über den Termin-Kalender von Proimma unter cal.eu/proimma/30min. Schriftliche Anfragen erreichen Proimma unter info@proimma.de. Auf Eigentümer-Anfragen erhalten Sie eine erste Rückmeldung innerhalb eines Werktages. Hinter Proimma stehen mehr als zwanzig Jahre Tätigkeit des Inhabers in der Immobilienwirtschaft. Der Leistungsumfang wird vor jedem Vertrag offen beschrieben; die Mechanik der Übernahme folgt der Logik, die Sie in dieser Anleitung kennengelernt haben.

Mit besten Grüßen André Dieckmann Inhaber und Geschäftsführer der Proimma GmbH